

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1846/2553

บริษัทเพชรบุรี เทอร์มินัล จำกัด กับพวก

นายนิพัทธ์ สายสว่าง

บริษัทเพชรบุรี เทอร์มินัล จำกัด

ผู้ร้องขอ

ผู้ร้อง

ลูกหนี้

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/46 (1), มาตรา 90/67, มาตรา 90/75

ศาลฎีกาอนุญาตให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้บริหารของลูกหนี้อุทธรณ์คำสั่งศาลล้มละลายกลางที่มีคำสั่งว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้บริหารแผนคนใหม่ของลูกหนี้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และมีคำสั่งตั้งบริษัท พ. เป็นผู้บริหารแผนคนใหม่ของลูกหนี้ ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาปรากฏว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งมีผลทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการฟื้นฟูกิจการภายใต้การกำกับของศาลเข้าสู่สภาวะการดำเนินธุรกิจตามปกติ จึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ร้องดังกล่าวอีกต่อไป ศาลฎีกาให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

คดีสืบเนื่องมาจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 และตั้งบริษัทสำนักงานพิพัฒน์และเพื่อน จำกัด เป็นผู้ทำแผน วันที่ 9 เมษายน 2544 ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนโดยมีบริษัทเพชรบุรีแมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้บริหารแผน ต่อมาศาลมีคำสั่งให้บริษัทเพชรบุรี แมเนจเม้นท์ จำกัด พ้น

จากตำแหน่งผู้บริหารแผนของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/67 โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้บริหารแผนชั่วคราวและให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้บริหารแผนคนใหม่โดยเร็วที่สุด ทั้งให้ขยายระยะเวลาดำเนินการตามแผนออกไปอีก 1 ปี

ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานว่าได้จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้บริหารแผนคนใหม่เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 แล้ว ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษให้บริษัทแพน เอเชีย แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้บริหารแผนคนใหม่ ขอให้ศาลกำหนดวันนัดพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่ต่อไป

ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้บริหารของลูกหนี้ยื่นคำร้องคัดค้านขอให้ศาลมีคำสั่งว่าการประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้บริหารแผนคนใหม่ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำแถลงคัดค้านว่า การประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้บริหารแผนคนใหม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ศาลล้มละลายกลางเห็นว่า การประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้บริหารแผนคนใหม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และมีคำสั่งตั้งบริษัทแพน เอเชีย แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้บริหารแผนคนใหม่ของลูกหนี้

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา โดยศาลฎีกาอนุญาตให้อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาปรากฏว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า เมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แล้ว ย่อมมีผลทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการฟื้นฟูกิจการ

ภายใต้การกำกับของศาลเข้าสู่สภาวะการดำเนินธุรกิจตามปกติ กรณีจึงไม่มี
ประโยชน์ที่จะพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ร้องที่อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลล้มละลายกลางที่มีคำสั่งตั้งบริษัทแพน เอเชีย แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้บริหารแผนคนใหม่ของลูกหนี้
อีกต่อไป

ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลในชั้นนี้ส่วนที่
เกิน 200 บาท ให้แก่ผู้ร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมนอกจากนี้ให้เป็นพับ

(สิงห์พล ละอองมณี-สมศักดิ์ จันทรา-พินิจ สุเสารัจ)

ศาลล้มละลายกลาง - นายกงจักร โพธิ์พร้อม

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>